

ASUTAWA KOGU

I. ISTUNGJÄRK.

—

LISAD.

ASUTAWA KOGU LISAD.

Lisa nr. 1.

	Prot. weerg.
Päewakorral	124—127.
I lugemisel	157—170, 224—259.
II lugemisel	277—285.
III lugemisel	290—297.

Eesti sotsialistide-rewolutsionääride partei Asutawa Kogu rühm

paneb ette Asutawale Kogule wastuwõtmiseks järgmise

poliitilise amnestiaseaduse eelnõu.

Asutaw Kogu,

asudes wabaduse ja õigluse kaitsele, püüdes kõrvaldada poliitilises wõitluses tarwitatud wägiwalda ja pehmenada tehtud ülekohut

m ä ä r a b:

I. Wabastada wastutusest ja karistusest ühes kõigi selle järeldustega isikud, kes on süüdlaseks mõistatud, ehk keda süüdistatakse süütegudes, mis ette nähtud: 1) Eesti ajutise walitsuse määru- ses 5. detsembrist 1918 a. wäljakohtute kohta („Riigi Teataja“ 11. detsembrist 1918 a. nr. 6) § 5 pp. a, d, e, f; 2) Eesti ajutise walitsuse määru- ses 25. märtsist 1919 a. wäljakohtute üle („Riigi Teataja“ 29. märtsist 1919 a. nr. 19) § 19 pp. 2, 3 ja 9; 3) Wene riigi seadustekogu XV kõites 1909 a. wäljaandes kaelakohtuseaduse (уголовное уложение) §§ 121—132, 168 (3 j.) kui ülemal nimetud paragrahwides tähendud süüteod ei kanna otsekohe selgelt sõjalise äraandmise iseloomu; 4) Wene riigi seadustekogu XV kõites 1885 a. wäljaandes ja selle lisades, kaelakohtulik- kude nuhtluste seaduse (уложение о наказаниях уголовных и исправительных) §§ 262—273, 273¹, 275¹, 276, 279, 280, 281¹, 987, 987¹, 1034³, 1034⁴, (pp. 2—4), 1034⁵, 1038¹, 1044¹, 1358¹—1358², 1359³—1359¹⁰, 1459 (walitsuswõimudele wastuhakkamise suhtes) ja 5) Wene riigi seadustekogu XV kõites,

1885 ja 1914 a. wäljaandes. Rahukohtunik- kudelt pealepandawate karistuste seaduse (устав о наказаниях налагаемых миро- выми судьями) §§ 30, 31, 39³, 39⁴, 58—59¹, 61, 63 ja 142².

Sellele määrusele alluwad kõik teod ja üleastumised, mis kriminaalseadustega keelatud ja mõne eeltähendatud süüteo kordasaatmisel 11. nowembrist 1918 a. algades kunni 23. aprillini 1919 a. tehtud.

II. Isikud, kes eelmises (I) osas tähendatud süütegude pärast süüdlaseks mõis- tetud, wabastada kõigist kohtuallolemise järeldustest, ühes õiguste ja waranduste tagasiandmisega, kui nad nende kaotusele olid mõistatud.

III. Ära lõpetada kõik selle määruse esimeses osas tähendatud süüasjad, nii- hästi algatud kui ka algamatud.

IV. Samuti ära lõpetada kõik muud asjad, mis puutuwad kriminaalseadustega (уголовными законами) keelatud tegu- desse, mis on korda saadetud poliitilistel püüetel, wõi poliitiliste sihtide saawuta- miseks, algades 11. nowembrist 1918 a. kunni 23. aprillini 1919 a., wälja arwatud süüteod, mis kannawad otsekohe selgelt sõjalise äraandmise iseloomu.

V. Isikud, kes poliitilistel püüetel, wõi poliitiliste sihtide saawutamiseks 11. no- wembrist 1918 a., kunni 23. aprillini 1919 a. on korda saatnud tegusid, mis ei ole ära nähtud käesolewas määru- ses wõi kelle kohta selle määruse maksmapane- mist eitatakse, woiwad paluda, et käes- olew määrus ka nende kohta maksmä pandaks. Palwed antakse sisse nendelt, kes wäljakohtute poolt süüdlaseks mõis- tetud — sõjaringkonnakohtule, teistelt — nendeskohtutesse, kes neid süüdlaseks mõistnud, ehk kellele nende süüasjad alluwad. Kohtud otsustawad niisugused palwed korraldawatel istumistel, kuhu palujad, ehk nende wolinikud lastakse suusõnalisi ja kirjalikka seletusi andma. Otsuste peale neis asjus wõib järgnewale kõrgemale kohtukohale edasi kaebada

harilikus, kaelakohtupidamise seaduse korras.

VI. Ära muuta ja tühjaks tunnistada kõik karistused, trahwid ja ametist kõrvaldamised, mis on toimetatud wõi peale pandud väljaspool kohtukorda, administratiivsete korralduste ja määrustega sõjawäe ja kodanikkude wõimude poolt.

VII. Selle määruse wiibimata täitmine panna sise- kohtu ja sõjaministrite peale, selle järele, kellele alluwad süüasju ajawad ja karistusi määranud ja karistusi täitwad asutused ja ametnikud.

VIII. Anda õigus nõuda asjade uuesti arutamist ja läbiwaatamist kõigile neile, kes on süüdlaseks mõistetud väljakohtute poolt — sõjaringkonnakohtus, kusjuures sel juhtumisel, kui kohtualune uuesti süüdlaseks tunnistatakse, pealepandaw karistus suurem ei tohi olla, kui enne mõistetud. Surmatute eest wõiwad nõuda asjade uuesti arutamist ja läbiwaatamist nende ligemad omaksed. Kui teistkordsel arutusel kohus surmaotsust ei kinnita, peawad surmatu omaksed, kes temalt ülespidamist said, seda riigilt saada.

Eesti sotsialistide-rewolutsionääride partei

Asutawa Kogu rühma nimel:

H. Kruus.

Lisa nr. 2.

Prot. weerg.
Päewakorral 128—132.

Panen Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei rühma poolt

Asutawale Kogule ette järgmist eelnõu wastu wõtta, ühtlasi teda rutuliseks tunnistada paludes.

Määrus eeluurimise all olewate kodanikkude kohta.

Kõik praegusel ajal Eesti wabariigi wõimupiirides wahi all hoitawad kodanikud — sõjawangid välja arwatud, kes enne Asutawa Kogu awamist arreteeritud ja kellele selle määruse väljakuulutamise päewast arwates 3-e päewa jooksul kindlat prokuratuuri poolt seaduspäraseks tunnistatud süüdistust ette ei ole pandud, tulewad kohe wabastada.

Selle määruse elluviimine pannakse Eesti wabariigi prokurööri peale. Seda ettepanekut palutakse rutuliseks tunnistada.

Alla kirjutanud:

J. Jans.

Eesti Asutawa Kogu liige.

Lisa nr. 3.

	Prot. weerg.
Päewakorral	32—66.
I lugemisel	519—537, 542—585. 625—637, 685—723. 723—752, 756—789. 794—809, 813—824.
II lugemisel	833—872, 872—897, 901—919.
III lugemisel	981—1012.

Kokku seatud Ajutise Maanõukogu esimehe K. Parts'i juhatusel töötanud komisjoni poolt, kellest kõik Asutawas Kogus esinewad erakonnad oma esitajate kaudu olid kutsutud osa wõtma, ja kelle tööst osa wõtsid: J. Uluots — maaliidu poolt, A. Palwadre — Eesti sotsiaaldemokraatliku erakonna, P. Ruubel — Eesti tööerakonna, N. Maim — rahwaerakonna, W. Linnamägi — kristliku rahwaerakonna, W. Pezold (H. Koch) — Saksa erakonna ja A. Sorokin — wenelaste poolt.

Eesti wabariigi ajutise põhiseaduse eelnõu.

Eesti Asutaw Kogu, koosseisew liikmetest, kes wolitatud rahwa poolt ja walitud üldise, ühetaolise, otsekohe, salajase ja proportsionaalse hääletamise teel kõikide Eesti wabariigi kodanikkude poolt, kes 20 aastat wanaks saanud, ilma usu, sugu ja rahwuse peale vaatamata, rahwa tahtmisel tunnistas, kiitis heaks ja kinnitas otsused, mis tehtud Eesti Maanõukogu poolt ¹⁵/₂₈ nowembril 1917 a. kõrgema wõimu kohta, Eesti Maanõukogu wanematekogu poolt 19. weebruaril 1918 a. päästekomitee loomise kohta, Eesti Maapäewa wanematenõukogu poolt 24. weebruaril 1918 a. Eesti wabariigi väljakuulutamise kohta, päästekomitee poolt 24. weebruaril 1918 a. ajutise walitsuse loomise kohta ja ajutise walitsuse poolt 11. now. 1918 a. oma katkestatud tegewuse uuesti algamise kohta, missu-

guste otsuste põhjal Eesti sai kuulutatud ja moodustatud iseseiswaks demokraatliseks wabariigiks, mille lõpuliku korra Asutaw Kogu pidi kindlaks määrama, ning sellepärast Ajutise Maanõukogu tegewust lõppenuks tunnistades, rahwa tahtmist teostades ja õnneliku tulewiku peale lootes, määras järgmise ajutise põhiseaduse:

I. Üldised määrused.

§ 1. Eesti on iseseisew, ärarippumata demokraatline wabariik.

§ 2. Eesti wabariigi alasse kuulub: Harjumaa, Läänemaa, Järwamaa, Wirumaa ühes Narwa linna ja ümbruskonnaga, Tartumaa ühes Piirissaarega, Põserimaa, Wõrumaa ühes Laitsina wallaga, Wiljandimaa, Pärnumaa ühes Ipiku ja Mõisaküla wallaga, Walga linn ühes Paju, Scoru, Luke ja Oomuli waldadega, Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa, Ruhnu, Kihnu, Wormsi ja teised Läänemere saared, mis Eesti randa ümbritsewad, ning muud piiräärsed maakohad, kus Eesti rahwas elamas ja mille piiride lõpulik kindlaksmääramine naaberriikidega sünnib rahwuswaheliste lepingute läbi ja tingimistel, mis lepingutes ette nähtakse.

§ 3. Eesti riiklistes ja omawalitsuslistes asutustes on asjaajamise keeleks Eesti keel.

Nendes kohtades, kus enamus mitte Eesti, waid teisel rahwusel on, wõib kohaliku omawalitsuse asutuste asjaajamise keeleks selle teise rahwuse keel olla, kusjuures igal Eesti kodanikul õigus on nendes asutustes Eesti keelt tarwitada. Kohalikud omawalitsuse asutused, kus rahwuse vähemuse keel tarwitusel on, peawad oma läbikäimises riikliste asutustega, kui ka nende teiste omawalitsuse asutustega, kus mitte seesama rahwuse vähemuse keel tarwitusel ei ole, Eesti keelt tarwitama.

Kohalistel rahwuslistel vähemustel on õigus riiklistesse asutustesse kirjalikult oma keeles pöörata. Kohaliste rahwusliste vähemuste keelte tarvitamine kindlustatakse ligemalt iseäraliste seaduste läbi.

Märkus. Kohaliste rahwusliste vähemuste all mõeldakse sakslasi, wenelasi, Läänemaal ja saartel — rootslasi, ja Läti piiräärsetes maakohtades — lätlasi.

II. Wõimudest.

§ 4. Eesti wabariigi kõrgem wõim kuulub Eesti wabariigi rahwale. Rahwa nimel, tema walikul ja wolitusel teostab kõrgemat wõimu Asutaw Kogu.

Põhiseaduse piirides teostab ülemat walitsuslist wõimu Wabariigi Walitsus ja ülemat kohtulist wõimu — kõrgem Riigikohus.

Asutaw Kogu, Wabariigi Walitsus ja kõrgem Riigikohus teostawad nendele antud wõimu, alalõpmata hoides ja kaitses wabariigi wälist rippumatust ja puutumast, sisemist awalikku korda ja julgeolekut, rahwa õigusi ja head käekäiku ning kodanikkude õigusi ja wabadusi.

III. Asutaw Kogu.

§ 5. Asutaw Kogu seab oma ülesandeks:

a) Eesti wabariigi põhiseadus wälja anda ühes kodanikkude õiguste ja wabaduste aluste kindlaksmääramisega;

b) maakorralduse uuendusele alus panna;

d) tähtsamate ühiskondliste uuenduste alused ära määrata.

§ 6. Kunni jäädawas põhiseaduses ettenähtud seadusandline*) asutus oma tegewust mitte alganud pole, teostab Asutaw Kogu riigi seadusandlist ja juhtiwat wõimu; tema

a) annab seadusi wälja;

b) walib Wabariigi Walitsuse liikmed. Wabariigi Walitsuse esimehe ja abiesimehe; kõrgema Riigikohtu liikmed ja esimehe; wabariigi prokurööri ja kontrolööri ja kinnitab ametisse riigi kontrollnõukogu liikmed;

d) arutab ja kinnitab wõõraste riikidega tehtawad lepingud ja liidud; wolitab sõda kuulutama ja rahu tegema;

e) annab juhtnööre ja ülesandeid Wabariigi Walitsusele;

g) määrab wabariigi sissetulekute ja wäljaminekute eelarwe, kinnitab wabariigi kontrolööri aruanded, otsustab ja wolitab riigi laenude ja raha tegemist;

h) teostab ülemwalwet Wabariigi Walitsuse tegewuse üle ja wõib temalt ja tema liigetelt aru pärida ja neid wastutusele wõtta.

*) Parandatud „seadusandline“, enne „seadusline“.

§ 7. Jookswa seadusandmise jaoks moodustab Asutaw Kogu oma liikmete seast iseäralise seaduseandmise komisjoni, kes ka Asutawa Kogu istangute waheaegadel oma tegewust jätkab. Selle komisjoni korralduse ja wõimkonna määrab Asutaw Kogu ligemalt eriseaduse läbi kindlaks.

§ 8. Asutawa Kogu seadused, millel edasilükkamatuse iseloom puudub, peab ette pandama rahwale wastuwõtmiseks ehk tagasilükkamiseks, kui 25.000 hääleõiguslist kodanikku ehk $\frac{1}{4}$ Asutawa Kogu liikmetest seda nõuawad. Asutaw Kogu määrab tingimised ja tähtajad, mis rahwahääletamisel täitmisele wõtta.

Eesti kodanikkudele kindlustatakse seaduse algatuse õigus, kui sellekohane ettepanek vähemalt 5000 hääleõiguslise kodaniku poolt tehakse, tingimistel, mis sellekohases seaduses lähemalt ära määratakse.

IV. Wabariigi Walitsus.

Eesti wabariigi ülemat korraldawat ja täidesaatwat wõimu teostab Wabariigi Walitsus; tema:

a) walitseb kõigi wabariigi asjade üle, kokkukõlas seadustega ja määrustega, mis Eestis maksawad, nõndasama ka juhtnõõridega ja ülesannetega, mis Asutawa Kogu poolt temale antakse;

b) määrab ametnikud, kelle määramine mitte Asutawale Kogule, kõrgemale Riigikohtule ehk muile wõimudele ei allu, ning walwab nende ametnikkude tegevuse üle;

d) hoolitseb wabariigi wäliste huwide eest, iseäranis wabariigi rahwuswahelise tunnistamise ja rahwuswaheliste läbikäimiste eest, mille juures walitsuse esimees wabariigi ja walitsuse seaduslik esitaja on;

e) hoolitseb wabariigi wälise julgeoleku ning sisemise awaliku korra ja rahu alalhoidmise ning kõige selle eest, mis puutub Eesti sõja- ja kaitsewägedesse; määrab wabariigi esimehe ettepanekul wägede ülemjuhataja, kes esimehe kaudu walitsusega läbi käib;

g) hoolitseb wabariigi rahaasjade eest, paneb Asutawale Kogule ette sissetulekute ja wäljaminekute eelarwed ja aruanded;

h) paneb Asutawale Kogule ette seaduste eelnõud;

i) hoolitseb üldse kõigi eest, mis Eesti wabariigi heaks käekäiguks ja rahwa kultuuri ning rikkuse tõstmiseks tarwilik;

k) annab Asutawale Kogule aru oma tegewusest ja kawatsustest.

§ 10. Wabariigi Walitsus seisab koos 11 liikmest, keda walitakse ühe aasta peale ehk, kui jäädaw põhiseadus waremalt wälja töötatakse ja maksma pannakse, selle põhjal moodustatud walitsuse tegewusesse astumiseni.

§ 11. Wabariigi Walitsuse koosolekuid juhatab walitsuse esimees, tema äraolekul — abiesimees, kes mõlemad määratakse walitsuse liikmete seast walitsuse ametikestwuse ajaks.

Walitsus on otsuswõimeline, kui pool tema liikmetest koos on. Walitsuse koosolekud on kinnised.

Variant: Selle paragrahwi teine osa wälja jätta, walitsuse kodukorra äramääramine tema enese hooleks jättes.

§ 12. Asjad, mis Wabariigi Walitsusele alluwad, jagatakse ametkondade järele walitsuse liikmete wahel ära.

Märkus 1. Walitsuse ametkonnad on: 1) wälis- 2) sõja- 3) sise- 4) raha- 5) põllutöö- 6) kaubandus- ja tööstus- 7) teede- 8) toitus- 9) haridus- 10) tööhoolekande- ja 11) kohtuasjades.

Märkus 2. Kohaliste rahwusliste vähemuste kultuurhuwide kaitseks luuakse iseäraline jaoskond, mille korraldus ja wõimkond seaduses ligemalt ära määratakse.

Variant: Kohalistel rahwuslistel vähemustel on walitsuses iseseisew jaoskond.

V. Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liikmete wastutusest.

§ 13. Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liikmed wastutawad üldisel alusel niihästi harilikkude süütegude eest, mis nende poolt korda saadetud Asutawa Kogu ehk walitsuse liikmeks olemise ajal, kui ka süütegude eest, mis nende poolt korda saadetud ametikohuste täitmisel ehk täitmise puhul.

§ 14. Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liikmeid wõib nende poolt kordasaadetud süütegude pärast wastutusele wõtta ehk arreteerida ainult Asutawa Kogu otsuse põhjal. Asutawa Kogu liikmete wastutusele wõtmiseks ehk

arreteerimiseks on tarwis, et pool liikmeid üldisest arwust selle otsuse poolt on. Eitaw otsus on lõpulik. Süüdiataw otsuse puhul loobub kaebelune ametikohuste täitmisest ning asja arutamine allub kõrgemale Riigikohtule, mille istumisest osa wõtawad kõrgema Riigikohtu esimehe eesistumisel kõik kõrgema Riigikohtu liikmed, Tallinna ringkonnakohtu esimees, Tallinna sõjaringkonnakohtu esimees ja Asutawa Kogu juhatuse esitaja.

VI. Seaduste ja määruste jõud.

§ 15. Kõik wäljaantawad seadused ja määrused maksawad ainult edaspidise aja peale, wälja arwatud need, mis seaduses eneses ära määratud on, kui ka makswate seaduste kinnitamiseks ehk seletamiseks antud seadused. Igaüks peab end painutama seaduste ja seadusliste määruste alla ja keegi ei wõi ennast wabandada nende mitteteadmisega.

§ 16. Kõik seadused ja seaduslised määrused, mis ajutise walitsuse ajal kunni tema ametist äraastumiseni maksnud, ehk tema poolt wastu on wõetud, jääwad maksmaks, kunni Asutaw Kogu, Wabariigi Walitsus, ehk muud sellekohased seaduslised wõimud neid ei kaota, ei muuda wõi täienda ehk kui see põhiseadus neid juba kaotanud, muutnud, ehk täiendanud pole.

VII. Põhiseaduse elussewimine ja muutmine.

§ 17. Seda ajutist põhiseadust wõib muuta ainult siis, kui vähemalt pool Asutawa Kogu liikmete üldisest arwust sellega nõus on.

§ 18. Senni, kui selle põhiseaduse põhjal pole moodustatud Wabariigi Walitsus, jätkab ajutine walitsus oma tegewust.

I. lisa: Põhiseaduse eelnõu juurde.

Ettepanek

Saksa erakonna esitaja poolt.

§ 12. märkus 2.

Rahwuslistel vähemustel on walitsuses iseseiswad esitajad (ministrid ehk sekretärid). Rahwusministrid walib Asutaw Kogu rahwusliste erakondade

esitajate ehk rahwuste organisatsioonide ettepanekul ettepanud kandidaatide hulgast.

Kui aga esimene ettepanek heakskiitmist ei leia, siis tuleks põhiseadusesse üles wõtta:

Rahwussekretärid wõtawad walitsuse istumistest ilma hääleta osa. Rahwuslised ministrid wõiwad walitsuse poolt tehtud määruste wastu kõrgemas Riigikohtus ehk Asutawas Kogus protesti awaldada ja määruse tühjastunnistamist nõuda. Rahwusministril on õigus Asutawa Kogu istumistest ilma hääleõigusega osa wõtta ja rahwusliste vähemuste soovid ja nõudmised Asutawas Kogus ette panna.

II. lisa: Põhiseaduse eelnõu juurde.

Sisse antud Rootsi rahwusminister H. Pöhl'i poolt.

Rootsi rahwuskongressi otsus Haapsalus 22. märtsil 1919 a.

Rootslased, kes Eestimaa saartel ja rannas elawad, on üks osa Eestimaa pärisrahvast, nõuawad Eesti wabariigi rajamisel järgmisi rahwuslisi õigusi:

1) Rahwusministri koht Eesti Wabariigi Walitsuses;

2) Kindlustus selleks, et rootslastel esitus antakse Eesti tulewases parlamendis;

3) Täieline kultuurautonoomia koolialal:

a) kooliwalitsuse, organisatsiooni, juhatuse õpekawade, raamatute jne. suhtes.

Märkus. Rootsi koolides on Eesti keel sunduslik õpeaine.

4) Rootsi koolid ja muud haridusettewõtted toetatakse riigi poolt neilsamal alustel, kui Eesti omad.

5) Rootslaste alalistes asukohtades on Rootsi keelel needsamad õigused, kui riigikeelel.

6) Rootslastel on õigus kohtus oma keeles asju ajada.

7) Kultuurautonoomia eesotsas seisab rahwusminister, kes rahwusliste organisatsioonide (kongressi ehk rahwuskogu?) poolt walitakse, ja kes Wabariigi Walitsuses rootslasi esiteleb, ja ka walitsuse ees wastutaw on.

Lisa nr. 4

Prot. weerg.

I lugemisel 919—924, 936—954,
954—974, 1019—1048.

Eesti Ajutise Maanõukogu kodukord.

I. Maanõukogu awamine.

1. Uuestiwalitud Maanõukogu esimese koosoleku kutsub kokku maawalitsuse poolt selleksmääratud isik, kes ka koosoleku awab, mille järele koosolekut kõigewanem liige juhatama hakkab.

2. Awamise järele asub Maanõukogu oma liikmete wolituste läbiwaatamisele.

3. Maanõukogu jaguneb oma liikmete wolituste läbiwaatamiseks liisu järele 3 jaoskonda. Liisuwõtmiseks kirjutatakse sedelikeste peale mitu korda arwud 1, 2, 3, igale sedelikesele üks arw, mitu liiget, 3 peale jagatud, nõukogusse on walitud. Iga koosolija wõtab liisku ja arwatakse sellesse jaoskonda, mille numbri ta wälja tõmbanud.

Tä h e n d u s. Maanõukogu liikme äraolekul wõtab tema asemel liisku juhataja.

4. Jaoskonnad asuwad Maanõukogu liikmete walimiste ja wolituste läbiwaatamisele. Selleks lähewad kõikide maakondade walimiskogude walimiste aktid Maanõukogu juhatusel kaudu jaoskondade kätte, maakondade tähestiku järele, igasse jaoskonda 3 maakonda ühes wastawate linnadega.

5. Jaoskonnad waliwad enda keskelt juhataja, kirjatoimetaja ja soowi järele ka iseäralise aruandja.

6. Üksikute walimistoiinetuste läbiwaatamiseks wõiwad jaoskonnad erikomisjonid asutada, milles vähemalt kolm liiget peab olema.

7. Jaoskondadel on õigus mitte ainult walimiste kirjalikku talitust läbi waadata, waid ka maakonna walimiskogude juhatusest ja ametnikkudelt täiendawaid teateid nõuda ja tunnistajaid ning asjastuwiwatud isikuid üle kuulata, missuguse otstarbega neil õigus on sellekohaste ametiasutuste ja isikute poole pöörata.

8. Maanõukogu liige, kelle wolituste kohta kahtlus tekkinud, kuulatakse üle, kuid otsus tehakse ilma tema juuresolekuta.

9. Läbiwaatamise tagajärgede kohta tehakse protokoll ja antakse Maanõukogu koosolekule teada.

10. Kõik jaoskondade otsused tehakse liht häälteenamusega, kusjuures üle poole jaoskonna liikmetest koos peab olema.

11. Peale Maanõukogu liikmete walimistalituste läbiwaatamist jaoskondades, astub Maanõukogu uuesti üldiseks koosolekuks kokku, kuulab jaoskondade aruanded ja otsustab walimiste kinnitamise küsimuse.

12. Üksikute liikmete wolituste tühjastunnistamiseks on $\frac{2}{3}$ häälteenamust waja, kuna hääletamine kinniselt sedelitega sünnib.

13. Liige, kelle wolituste kinnitamine edasi lükatud, jääb lõpuliku otsustamiseni Maanõukogu liikmete hulka, ja tal on kõik liikme õigused.

14. Kui enam kui pool Maanõukogu walitud liikmete wolituste arwust kinnitatud (Maksmapanemise sead. määr. § 3. I jagu), asub Maanõukogu juhatuse walimisele. (Maksmapanem. sead. määr. § 3, II jagu).

15. Juhatusel liikmete walimine sünnib kinnisel hääletamisel. Walituks tunnistatakse, kes üle poole kõigi Maanõukogu liikmete häältest on saanud.

16. Juhatus seisab koos: esimehest, esimesest ja teisest abiesimehest, sekretärist ja selle esimesest ja teisest abist.

17. Maanõukogu kirjawahetus ja kantselei käib juhatuse wõimkonda.

18. Maanõukogu protokollide kirjutamine sünnib Maanõukogu sekretäride juhatusel ja wastutusel maawalitsuse sekretariaadi poolt, Maanõukogu otsused antakse täidesaatmiseks wiibimata juhatuse poolt maawalitsusele edasi.

II. Maanõukogu istumisjärgud.

19. Maanõukogu istumisjärgud on korralised ja erakorralised.

20. Maanõukogu astub aasta jooksul vähemalt kaheks korraliseks istumisjaguks kewadel ja sügisel kokku.

Kokkutuleku aja määrab lähemalt juhatus ja maawalitsus.

Erakorralised istumisjärgud kutsutakse tarwidust mööda kokku Maanõukogu juhatuse wõi maawalitsuse otsusel, kas nende endi äranägemise järele, ehk 15. liikme kirjalikul nõudmisel.

Wiimasel juhtumisel peab kokkukutsumine vähemalt kahe nädala jooksul sündima.

21. Kewadisel istumisjärgul tulewad maawalitsuse aruanded läbiwaatamisele. Sügisel korralisel istumisjärgul arutatakse maa sissetulekute ja väljaminekute eelarwed järgmise kalendri- ehk aruandeaasta kohta. Kui maamaksude eelarwe 31. detsembriks wastu ei ole wõetud, jääb wana maksujaotus jõusse.

22. Maanõukogu istumisjärkusid awab, juhatab koosolekuid ja lõpetab neid Maanõukogu esimees ehk tema asemik.

23. Istumised on awalikud; nende kinniseks tunnistamiseks on waja $\frac{3}{4}$ hääle-enamust.

24. Istumisjärk lõpeb pärast ettemääratud küsimuste läbiarutamist ehk Maanõukogu otsuse järele.

III. Asjaajamise kord.

25. Maanõukogus tulewad arutusele küsimused, mis Maanõukogu juhatus ette paneb ja juhatus kaudu: 1. Maawalitsus; 2. keskwalitsus, ehk selle õigustatud asemikud, ja kohalikud omawalitsused; 3. maanõunikud (see on — nõukogu liikmed), ja 4. eraisikud ning asutused, — wiimased ainult siis, kui Maanõukogu neid ettepanekuid arutamisele otsustab wõtta.

26. Iga maanõunik wõib Maanõukogule ettepanekuid teha. Ettepanekud peawad kirjalikud olema, kuid nõukogul ja juhatusel on õigus ka suusõnalise ettepanekuga leppida.

27. Maanõukogu otsustab, kas ettepanekut otsekohe arutamisele wõtta, wõi seda enne komisjoni läbiwaatamiseks anda.

28. Iga sissetulnud ettepaneku arutamiskorra kohta antakse sõna kahele poolt ja kahele wastu. Otsus selles asjas tehakse liht häälelenamusega.

29. Kui algataja ettepanekut rutuliseks on tunnistada palunud ja Maanõukogu selle ettepaneku wastu wõtnud, siis wõetakse küsimus otsekohe sisuliselt arutamisele.

30. On küsimus otsustatud komisjoni kätte anda, siis arutab Maanõukogu seda asja ainult peale komisjoni aruande ärakuulamist.

31. Iga küsimus ja ettepanek, mis endas teatawat määrust sisaldab, peab kolmel korral Maanõukogus arutamisele ja lugemisele tulema. Küsimused ja ettepanekud, mis juhuslist laadi kannawad

ehk ainult üksikuid juhtmõtteid ja näpunäiteid sisaldawad, otsustatakse lõpulikult ühekordse arutamise järele.

32. Enne ettepaneku üksikasjalist arutamist, awatakse tema kohta üldised läbirääkimised.

33. Pärast üldisi läbirääkimisi teeb Maanõukogu otsuse, kas ettepaneku üksikasjalisele arutamisele asuda, ettepanek tagasi lükata wõi uuesti komisjoni kätte anda.

34. Sisulisi parandusi wõib teha ettepaneku ehk eelnõu esimesel ja teisel arutamisel.

35. Kolmandal lugemisel wõib eelnõu ainult kahe eelmise lugemise paranduste piirides arutada.

36. Määruste lõpulikuks redigeerimiseks walitakse iseäraline komisjon, kes kõik määrused keeleliselt läbi waatab. Maanõukogu wõib otsustada määrust ka ilma redaktsiooni komisjoni läbi waatamata lõpulikult maksmata panna.

37. Maanõukogul on järgmised alalised komisjonid: a) õigusteadline, b) eelarwe-komisjon, c) redaktsiooni komisjon ja d) üldiste asjade komisjon.

38. Kui otsustatud on ettepanek komisjoni anda, siis määrab Maanõukogu tema läbiwaatamiseks kas mõne alalise wõi ajutise komisjoni ehk walib selleks otstarbeks uue erikomisjoni.

39. Maanõukogu wõib komisjonile kohuseks teha ettepanekut teatud tähtaja jooksul läbi waadata.

40. Üksikute komisjonide sisemise asjaajamise korra ja eestseisuse kokkuseade määrab komisjon ise oma esimesel koosolekul. Kui Maanõukogu erikomisjoni kokkukutsujat ei ole määranud, siis kutsutakse tema kokku Maanõukogu esimehe poolt.

Maanõukogu liikmed wõiwad kõigi komisjonide koosolekutest sõnaõigusega osa wõtta.

41. Iga asja kohta, mis komisjoni antud, peab wiimane Maanõukogule aruande ehk referaadi ette kandma, mis komisjoni peamõtteid ja ettepanekuid sisaldab.

Kui komisjon iseäralist aruandjat ei ole walinud, siis on esimees aruandjaks.

V. Läbirääkimise kord Maanõukogu koosolekutel.

42. Kõige pealt saab sõna komisjoni aruandja ehk ettepaneku tegija.

43. Aruandjal ja kaasaruandjal on sõna küsimuse arutamise eel sissejuhatuseks ja arutamise lõpul läbirääkimiste kokkuvõtteks ning lõpuseletuseks.

Niisamuti on aruandjal sõna iga küsimuse üksiku osa arutamise lõpul.

44. Maanõunik võib kõnelda iga ettepaneku puhul mitte rohkem, kui kaks korda, teisel korral mitte üle 15. minuti. Sõna võib võtta erakorraliseks teadaandmiseks päewa-, koosoleku- ja asjaajamise korra kohta, tegelikuks märkuseks, hääletamise motiivide kohta ja isiklistes asjus, ainult üks kord ja mitte üle kolme minuti.

Hääletamise motiivide kohta antakse sõna enne hääletamist.

Sõna isiklistes asjus antakse koosoleku lõpul; küsimustes, mis selle punkti teises osas üles loetud, antakse sõna väljaspool järjekorda, Teatud küsimuse arutamise korra kohta antakse sõna kahele poolt ja kahele vastu.

Isiklistes asjus ja hääletamise motiivide juures waidlusi ei lubata.

45. Peale selle võib koosolek kõnede lühendamise asjus teisi kitsendusi maksta panna: kõnelega vähendada, kõnelejate nimekirja kinni panna, kusjuures soovivad ennast enam üles anda ei või, ehk waidlusi hoopis ära lõpetada, ilma et üleskirjutatud kõnelejatele enam sõna antaks.

Neid ettepanekuid teha ei ole lubatud koosoleku juhatajale.

46. Kõik ettepanekud ja parandused tehakse kirjalikult.

Kõnelejate ülesandmine sünnib samuti kirjalikult sedelitega, ehk kõnede wahetajal suusõnal.

47. Kõik parandused ja täiendused hääletatakse enne, kui need punktid ehk ettepanekud, mille kohta nad tehtud.

48. Kui ettepanekute tegija ehk komisjoni aruandja paranduse või täiendusega ühineb, siis ei panda seda parandust eraldi hääletamisele, waid hääletamisele tuleb terve ettepanek muudetud kujul.

49. Kui parandusi ja täiendusi mitu, siis hääletatakse kõige pealt need, mis algettepanekust kõige rohkem lahku lähevad. Kui sarnast wahet ei ole, siis hääletatakse sisseandmise järjekorras.

50. Hääletamine sünnib lahtiselt ehk kinniselt. Hääletamine sünnib kinniselt, kui seda vähemalt wiis nõunikku nõuawad. Hääletamine võib $\frac{1}{2}$ liikmete soovil ka nimeline olla.

51. Otsused tehakse liht hääleenamusega, välja arwatud liikumata waranduste omandamiste ja wõõrandamiste, obligatsioonlaenude ja iseäraliselt ettenähtud küsimuste juures, mille otsustamiseks $\frac{2}{3}$ hääleenamust waja.

52. Koosolekud on otsusewõimulised, kui neist vähemalt pooled nimekirjas olewad Maanõukogu liikmed osa wõtawad.

VI. Sisemine asjaajamine.

53. Päewakorra määrab kindlaks juhatus. Nõukogu võib aga seda kolme liikme ettepanekul ise määrata või ette pandud päewakorda muuta.

Juhatus peab päewakorra määramise juures ka wanematekogu otsust tähele panema.

54. Asjaajamise kohta kirjutatakse täielik protokoll, kuhu koosoleku kõik, üksikute liikmete ettepanekud ja koosolekul olnud arutused üles tähendatakse. Läbirääkimiste sisu üleskirjutamiseks võib palgatud isikuid ehk stenografiste tarwitada.

55. Protokoll pandakse koosolekuruumis juhatusel lauale välja mitte hiljem, kui kolmandal päewal.

Liikmetel on õigus kolme päewa jooksul protokolliga kohta märkusi teha ja oma kõneosa kohta parandusi sisse anda. Need parandused ei või aga koosolekul ettekantud asjadest lahku minna.

Üksikute kõnelejate kõnede kohta wõiwad protokollis ainult kõnelejad ise märkusi teha.

Täendus: Wiimaste koosolekute protokollide kinnitamiseks määrab Maanõukogu eriasemikud.

56. Maanõukogu liikmetel on õigus isearwamisi sisse anda, mis protokollide juurde lisatakse.

57. Kui p. 55. määratud ajal parandusi ei ole sisse antud, tunnistab juhatus protokolliga kinnitatuks. Juhatus kohuseks on protokollisid sissetulnud märkuste kohaselt parandada. Parandaja ning juhatusel wahel tekkinud arusaamatused otsustab wanematekogu, ehk tema ettepanekul Maanõukogu koosolek.

58. Kõik komisjonide protokollid, aruanded ja teatamised lisatakse selle koosoleku protokollile juurde, missugusel koosolekul nad tehtud olid.

59. Koosolekute protokollide asjus tarwitatakse üksikute protokollide süsteemi, milledele eraldi lisad kaasa käiwad.

60. Maanõukogu ja komisjonide koosolekutest wõtawad osa üksi maanõunikud, kuid Maanõukogul ja tema komisjonidel on õigus oma koosolekutele asjatundjaid kutsuda. Maawalitsuse liikmetel on Maanõukogu koosolekul sõnaõigus.

61. Koosoleku juhataja annab sõna üleskirjutamise järjekorras; maawalitsuse liikmetel maawalitsuse asjus ja koosoleku juhatajal on sõnaõigus väljaspool järjekorda.

VII. Distiplinaarne kord.

62. Korrapidamine Maanõukogu koosolekul on juhataja hooleks. Temal on õigus kõnelejaid peatada ainst kõrwalekaldumise, korrariikkumise ja haawate sõnade tarwitamise puhul, kõnelejatele mittekohaste sõnade ja ütluste eest märkusi teha, korrale kutsuda, kolmekorralise hoiatuse järele sõna ära wõtta ja koosolekule ette panna kõnelejat välja heita, kuid mitte rohkem, kui 3 koosolekuks. Väljaheitmiseks on vähemalt $\frac{2}{3}$ hääleenamust tarwis. Enne väljaheitmise küsimuse otsustamist antakse väljaheidetawale seletuseks sõna.

Üldise ärewuse korral on juhatajal õigus koosolek lõpetada ehk waheaeg kuulutada.

63. Juhatajaga waidlusesse astuda ei ole lubatud.

64. Maanõunik, kes juhataja tegewusega rahul ei ole, wõib nõuda selle protokolleerimist. Rahulolematuse põhjuste läbiwaatamine antakse wanematekogu kätte, kes enese algatusel, poolte nõudmisel ehk Maanõukogu kohustusel asja lõpulikuks otsustamiseks Maanõukogule ette paneb.

65. Kui koosolekuruumis wiibiwad pealtkuulajad wahelhüüetega, meeleawaldusega ehk muul wiisil koosoleku korda rikuwad, kutsub juhataja neid korrale. Tarwilisel korral wõib juhataja neid sundida saalist lahkuma. Kõikide kõrwaliste isikute lahkumise küsimuse wõib otsustada ainult Maanõukogu.

66. Kui maanõunik ilma wabandawate põhjusteta kahest järgnewast istumisjärgust osa ei ole wõtnud, arwatakse tema wolitused lõppenuks ja tema asemele astub järjekorras uus kandidaat wäljalangenu nimekirjast. Wabatahtlikult lahkunud ehk seaduslikult taganda-

tud liikmete asemele astuwad samas korras uued kandidaadid sellekohastest nimekirjadest.

Tä h e n d u s. Nõunik tunnistatakse istumisjärgust osawõtnuks, kui ta vähemalt pooltel istumisjärgu koosolekul on wiibinud.

67. Tüliasjad Maanõukogu liikmete wahel õiendatakse wanematekogu waheltoimetusel wahekohtu teel.

VIII. Erijuhatuskirjad.

68. Maanõukogu annab erijuhatuskirjad oma asutustele ja oma eriülesannete täidesaatmiseks; eraldi antakse juhatuskiri eelarwete kokkuseadmiseks.

Eesti Maanõukogu poolt wastu wõetud 2. oktoobril 1917 a. Tallinnas, Toompeal.

Algkirjale alla kirjutanud:

Maanõukogu esimees **Ar. Wallner.**

Abisekretäär **H. Kask.**

Lisa nr. 5.

Prot. weerg.

Päewakorral 1015—1018.

Eesti rahwaerakonna rühma ettepanek:

Juhatuskiri

Eesti Asutawa Kogu seadusandlisele delegatsioonile.

Ülesanded.

§ 1. Eesti Asutawa Kogu seadusandlise delegatsiooni ülesandeks on:

a) Eesti wabariigi walitsemise ajutise korra piirides ja alusel riigielu korraldamiseks seadusi ja seadusandlisi määrusi välja anda neil aladel, mis Asutaw Kogu mitte oma seadusandlise tegewuse alla ei ole wõtnud;

b) riigi eelarwet läbi waadata ja kinnitada;

c) laenu tegemise ja raha väljaandmise üle otsustada.

d) parlamentlist ülewalwet Wabariigi Walitsuse tegewuse üle teostada, arupärimisi walitsuse ja tema esitajate tegewuse kohta awaldada jne.

Kokkusead.

§ 2. Seadusandlise delegatsiooni liikmed walitakse Asutawa Kogu liikmete hulgast Asutawa Kogu poolt tema komisjonide walimise korras, misjuures üldiseks jagajaks arw 5 on.

§ 3. Seadusandline delegatsioon wolib omale 4-liikmelise juhatuse: esimees, abiesimees, sekretäär ja aseseekretäär.

Asjaajamise kord.

§ 4. Seadusandline delegatsioon töötab Asutawa Kogu kodukorra alusel, nii palju, kui sellesinatse juhatuskirja määrused sellest mitte lahku ei lähe.

§ 5. Seadusandline delegatsioon töötab niihästi Asutawa Kogu istumisjärkude ajal, kui ka waheajal.

Tegewuse kestus.

§ 6. Seadusandlise delegatsiooni tegewus kestab, kunni Asutaw Kogu tema lõpetab, ehk kus seadusandline koda (Riigipäew) kokku astub.